



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0503639-05.2017.4.05.8404/RN

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: FABIO ALEXANDRE SOARES ALVES

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, mantendo a sentença, julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial ao autor, sobre o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada pela Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que é imprescindível a realização de laudo social ou auto de constatação para aferição da miserabilidade, sem condicionantes quanto ao que foi analisado na fase administrativa.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que se mostra “[...] *desnecessária a realização da perícia social em vista da comprovação das barreiras e da miserabilidade por outros meios, tal como destacou o magistrado sentenciante, valendo-se da presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública* [...]”.

Ainda, nos termos do acórdão recorrido, “[...] *No caso em exame, muito embora não tenha sido realizada inspeção social em juízo, auto de constatação por oficial de justiça ou mesmo oitiva de testemunhas, nos termos indicados pela Súmula nº. 79/TNU, a miserabilidade resta comprovada a partir das informações colhidas pela inspeção social realizada pela própria autarquia previdenciária (anexo nº. 16), que atestou a existência de "BARREIRA GRAVE" quanto aos "fatores ambientais" e "DIFICULDADE GRAVE" quanto ao "qualificador parcial de atividades e participação" [...]*”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, concluíram os julgadores que "[...] o requisito da miserabilidade restou comprovado. A despeito da não realização de perícia social, a hipossuficiência restou devidamente analisada pelo julgador sentenciante. Com efeito, do cotejo das informações colhidas pela Avaliação Social realizada pela autarquia previdenciária (anexo 16), a parte autora encontra-se em situação de vulnerabilidade, pois apresenta barreira grave para fatores ambientais e dificuldade leve quanto às atividades e participação [...]"

No pedido de uniformização, a autarquia previdenciária sustenta que a "[...] Turma Nacional de Uniformização possui entendimento sumulado em linha com esse raciocínio e em sentido contrário ao da TRRN, exigindo a realização de laudo social ou auto de constatação para aferição da miserabilidade, sem condicionantes quanto ao que foi analisado na fase administrativa. [...]".

O INSS alega, também, que a "[...] justificativa encontrada pela TRRN para não realizar a inspeção social – falta de controvérsia administrativa – além de não encontrar amparo nas citadas súmulas, não corresponde, data venia, à realidade dos autos, como já dito, pois o INSS se limitou a registrar as informações prestadas pela parte interessada [...]".

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que, "[...] “Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente”. Transgrediu ainda o acórdão recorrido a Súmula 79 deste Colegiado: “Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal” [...]”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como **a afetação do tema como representativo da controvérsia**, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que oficie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?

0503639-05.2017.4.05.8404

900000043131.V5



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000043131v5** e do código CRC **66ccf5ee**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 27/08/2018, às 19:41:53

0503639-05.2017.4.05.8404

900000043131 .V5